



ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ

ОН ЕКІНШІ ШАҚЫРЫҚ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ СОВЕТИНІҢ
ОН ЕКІНШІ СЕССИЯСЫНДА 1993-ЖЫЛ 9-АПРЕЛЬДЕ ҚАБЫЛ ЕТИЛГЕН

(1994-жылдың 26-февралында он екінші шақырық Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советінің он бесінші сессиясында, 1995-жылдың 31-октябріндегі Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің бірінші шақырық он үшінші сессиясында, 1997-жылдың 15-декабріндегі Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің бірінші шақырық он үшінші сессиясында, 2003-жыл 12-ноябрьдегі екінші шақырық Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің он екінші сессиясында, 2014-жыл 27-июньдағы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің он бесінші сессиясында, 2019-жыл 29-июньдағы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің жигирма алтыншы сессиясында, 2019-жыл 16-декабрьдегі Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің жигирма тоғызыншы сессиясында өзгерістер хәм қосымшалар киргизилди)

2019

www.karakalpakvoice.org

Қарақалпақстан — Суверен Республика | Архивлик хужет

А Л Ғ Ы С Ө З

Қарақалпақстан Республикасының халқы, адам хуқықларын хәм мәмлекетлик суверенитет принциплерин өзиниң жақлайтуғынлығын салтанатлы түрде жәриялай отырып, хәзирги хәм келешек әўладлар алдында жоқары жуўапкершиликти сезе отырып, Қарақалпақстан мәмлекетлигин раўажландырыўдың тарийхый тәжирийбесине сүйене отырып, демократия хәм социаллық әдиллик идеяларына өзиниң садықлығын тастыйықлай отырып, халық аралық хуқықтың ғалаба тән алынған нормаларының артықмашлығын мойынлай отырып, республика пухараларына ылайықлы турмысты тәмийинлеўге умтыла отырып, адамгершиликли, демократиялық хуқықый мәмлекет дүзиўди ўазыйпа етип қоя отырып, пухаралық парахатшылықты хәм миллий келисимди тәмийинлеў махсетинде, өзиниң толық хуқықлы ўәкиллери арқалы Қарақалпақстан Республикасының усы Конституциясын қабыл етеди.

БИРИНШИ ТАРАҰ ТИЙКАРҒЫ ПРИНЦИПТЕР

I БАП МӘМЛЕКЕТЛИК СУВЕРЕНИТЕТ

1-статья.

Қарақалпақстан — Өзбекстан Республикасының қурамына киретуғын суверенли демократиялық республика. Мәмлекеттиң «Қарақалпақстан Республикасы» хәм «Қарақалпақстан» атамасы тең мәнили.

Өзбекстан Республикасының хәм Қарақалпақстан Республикасының өз-ара қатнасықлары Өзбекстан Республикасы Конституциясы көлеминде Өзбекстан Республикасы менен Қарақалпақстан Республикасы арасында дүзилген шәртнамалар және келисимлер арқалы тәртиплестириледи.

Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан Республикасының қурамынан Қарақалпақстан халқының ғалаба халықлық референдумы тийкарында шығыў хуқықына ийе.

2-статья.

Мәмлекет халықтың ерк-ықрарын билдиреди, оның мәплерине хызмет етеди. Мәмлекетлик уйымлар хәм лаўазымлы адамлар жәмийеттиң хәм пухаралардың алдында жуўапкерли.

3-статья.

Қарақалпақстан Республикасы хәкимшилиқ аймақлық дүзилиси мәселелерин өзінше шешеди, мәмлекетлик хәкимият хәм басқарыў уйымларының системасын белгилейди, Өзбекстан Республикасы сиясатына үйлесимли сиясатты жүргизеди.

Қарақалпақстан Республикасының аймағына хәм шегараларына қол қатылмайды, өзгертилиўи хәм бөлиниўи мүмкин емес.

4-статья.

Қарақалпақ тили хәм өзбек тили Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик тили болып табылады.

Қарақалпақстан Республикасы өз аймағында жасаўшы миллетлердиң хәм халықлардың тиллерине, үрп-әдетлерине хәм дәстүрлерине хұрмет пенен қараўды, олардың раўажланыўы ушын жағдайлар дүзиўди тәмийинлейди.

5-статья.

Қарақалпақстан Республикасы өзиниң нызам арқалы тастыйықланатуғын мәмлекетлик нышанларына – байрағына, гербине, гимнине ийе.

6-статья.

Қарақалпақстан Республикасының пайтахты – Нөкис қаласы.

II БАП ХАЛЫҚ ХӘКИМИЯТЫ

7-статья.

Халық мәмлекетлик хәкимияттың бирден-бир дәреги болып табылады.

Қарақалпақстан Республикасында мәмлекетлик хәкимият халықтың мәпи ушын Қарақалпақстан Республикасының Конституциясы арқалы хәм соның тийкарында қабыл етилген ыызамлар арқалы тек буған ўәкиллик берилген уйымлар тәрәпинен ғана әмелге асырылады.

Мәмлекетлик хәкимияттың ўәкилликлерин өзлестирип алыў, Конституцияда нәзерде тутылмаған тәртипте хәкимият уйымларының жумысын иркиў ямаса тоқтатыў, хәкимияттың жаңа хәм параллел дүзилеслерин дәретиў Конституцияға қарсы хәрәкетлер болып табылады, ол ыызам бойынша жуўапкершиликке алып келеди.

8-статья.

Қарақалпақстан халқы миллетине қарамастан Қарақалпақстан Республикасының пухараларын курайды.

9-статья.

Жәмийетлик хәм мәмлекетлик турмыстың анағурлым әҳмийетли мәселелери халықтың додалаўына шығарылады, халықлық даўысқа (референдумға) қойылады. Референдумды өткерий тәртиби ыызам менен белгиленеди.

10-статья.

Қарақалпақстан халқы атынан тек ғана ол сайлаған республиканың Жоқарғы Кеңеси хәрәкет ете алады.

Жәмийеттиң хеш бир бөлеги, сиясий партия, жәмийетлик бирлеспе, хәрәкет ямаса айырым адам Қарақалпақстан халқының атынан хәрәкет ете алмайды.

11-статья.

Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик хәкимият системасы — хәкимияттың ыызам шығарыўшы, атқарыўшы хәм суд хәкимиятларына бөлиниў принципине тийкарланады.

12-статья.

Қарақалпақстан Республикасында жәмийетлик турмыс сиясий институтлардың, идеологиялардың хәм пикирлердің көп түрлиги тийкарында раўажланады.

Хеш қандай идеология мәмлекетлик ресмий идеология сыпатында белгилене алмайды.

13-статья.

Қарақалпақстан Республикасында демократия улыўма адамгершилик принциплерине тийкарланады, буларға муўапық инсан, оның турмысы, еркинлиги, ар-намысы, қадир-қымбаты хәм басқа да ажыралмас ҳуқықлары ең жоқары байлық болып табылады.

Демократиялық ҳуқықлар хәм еркинликлер Конституция хәм ыызамлар менен қорғалады.

14-статья.

Мәмлекет өзиниң жумысын инсанның хәм жәмийеттиң абаданлығы мәплерин гөзлеп, социаллық әдиллик хәм ыызамлылық принциплеринде курады.

III БАП КОНСТИТУЦИЯНЫҢ ХӘМ ЫЗАМНЫҢ ҮСТИНЛИГИ

15-статья.

Қарақалпақстан Республикасында Өзбекстан Республикасы менен Қарақалпақстан Республикасы Конституцияларының хәм ызамларының сөзсиз үстинлиги мойынланады.

Мәмлекет, оның уйымлары, лаўазымлы адамлар, жәмийетлик бирлеспелер, пухаралар Конституцияға хәм ызамларға муўапық хәрекет етеди.

16-статья.

Усы Конституциядағы режелердиң бир де биреўи Қарақалпақстан Республикасының ҳуқықларына хәм мәплерине зәлел келетуғындай етип түсиндирилмейди.

Бир де бир ызам ямаса басқа да нормативлик ҳуқық акти Конституцияның нормаларына хәм принциплерине қайшы келиўи мүмкин емес.

IV БАП ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ХӘМ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТНАСЫҚЛАРЫ

17-статья.

Қарақалпақстан Республикасының халықаралық илимий, мәдений хәм сыртқы экономикалық қатнасықлары Өзбекстан Республикасының хәм Қарақалпақстан Республикасының ызамларына муўапық әмелге асырылады.

ЕКИНШИ ТАРАҰ АДАМНЫҢ ХӘМ ПУХАРАНЫҢ ТИЙКАРҒЫ ХҰҚЫҚЛАРЫ, ЕРКИНЛИКЛЕРИ ХӘМ МИННЕТЛЕРИ

V БАП УЛЫҰМА РЕЖЕЛЕР

18-статья.

Қарақалпақстан Республикасының барлық пухаралары бирдей хуқуқларға және еркинликлерге ийе болып, жынысының, расасының, миллетиниң, тилиниң, дининиң, социаллық шығысының, исенимлериниң, жекке хәм жәмийетлик аўхалының айырмашылығына қарамастан ызам алдында тең.

Жеңилликлер тек ызам менен белгилениўи мүмкин хәм социаллық әдиллик принциплерине сәйкес келиўи тийис.

19-статья.

Қарақалпақстан Республикасының пухарасы хәм мәмлекет өз-ара хуқуқлар хәм өз-ара жуўапкершилик пенен байланысады. Пухаралардың Конституцияда хәм ызамларда бекитилген хуқуқлары менен еркинликлерине қол қатылмайды хәм судтың шешимисиз булардан айырыўға ямаса шеклеўге ҳеш кимниң ҳақысы жоқ.

20-статья.

Пухараның өз хуқуқларын хәм еркинликлерин әмелге асырыўи басқа адамлардың, мәмлекеттиң хәм жәмийеттиң ызамлы мәплерин, еркинликлерин бузбаўи тийис.

VI БАП ПУХАРАЛЫҚ

21-статья.

Өзбекстан Республикасында бирден-бир пухаралықтың белгилениўине муўапық Қарақалпақстан Республикасының ҳәр бир пухарасы Өзбекстан Республикасының пухарасы болып табылады.

Пухаралыққа ерисиў хәм оннан айырылып қалыў тийкарлары хәм тәртиби Өзбекстан Республикасының пухаралық ҳаққындағы ызамы менен белгиленеди.

Қарақалпақстан Республикасының аймағында болып атырған сырт елли пухараларға хәм пухаралыққа ийе емес адамларға халықаралық хуқық нормаларына муўапық хуқықлар менен еркинликлер тәмийинленеди. Олар Қарақалпақстан Республикасының Конституциясында хәм ызамларында және Өзбекстан Республикасының халықаралық шәртнамаларында белгиленген миннетлерди атқарады.

VII БАП ЖЕККЕ ХҰҚЫҚЛАР ХӘМ ЕРКИНЛИКЛЕР

22-статья.

Жасаў хуқықы ҳәр бир адамның ажыралмас хуқықы болып табылады. Оған қол қатыў ең аўыр жынаят болып табылады.

23-статья.

Хәр бир адам еркинлик хәм жекке қол қатылмаслық хуқықына ийе. Ызамға тийкарланбай турып ҳеш ким қамаққа алынбайды ямаса қамақта сақланбайды.

24-статья.

Жынаят ислеуде айыпланған хәр бир адам айыбы судта жәриялылық жолы менен қаралмағанша хәм ызамлы тәртіпте анықланбағанша айыпсыз есапланады, онда оған өзін қорғауы ушын мүмкиншиликлер тәмийинленеди.

Хеш ким қыйнауларға, күш жумсауға, басқа да аяўсыз хәрекетке ямаса адамның ар-намысына тийетуғын қатнасықларға дуўшар етилиўи мүмкин емес.

Өзиниң келисимисиз хеш ким медициналық ямаса илимий тәжирийбелерге тартылмайды.

25-статья.

Хәр бир адам өзиниң ар-намысына хәм қәдир-қымбатына қол қатыўдан, өзиниң жекке турмысына араласыўдан қорғаныўға ҳақылы, өзиниң турақ жайына қол қатылмаслық ҳуқықына ийе.

Ызам менен нәзерде тутылған жағдайдан хәм тәртіптен басқа пайытларда хеш ким турақ жайға кириўге, онда тинтиў жүргизиўге ямаса көзден өткерийўге, хат жазысыў хәм телефон арқалы сөйлесиў сырын бузыўға ҳақылы емес.

26-статья.

Қарақалпақстан Республикасының пухарасы Өзбекстан Республикасының пухарасы болыў менен ызамда белгиленген шеклерден тысқары жағдайларда Өзбекстан Республикасы аймағында еркин жүрийўге, Өзбекстан Республикасына кирийўге хәм оннан шығып кетиўге ҳақылы.

27-статья.

Хәр бир адам ой-пикир, сөз хәм исеним еркинлигине ийе.

Хәр бир адам хәзирги конституциялық дүзимге қарсы бағдарланған хәм ызам менен нәзерде тутылған басқа да шеклеўлерден тысқары хәр қандай мәлимлемени излестирийўге, алыўға хәм таратыўға ҳақылы.

Пикирлер хәм оларды билдирийў еркинлиги мәмлекетлик ямаса басқа да купыялар бойынша ызам менен шеклениўи мүмкин.

28-статья.

Қарақалпақстан Республикасының барлық мәмлекетлик уйымлары, жәмийетлик бирлеспелери хәм лаўазымлы адамлары пухараларға олардың ҳуқықларына және мәплерине тийисли болған хўжетлер, шешимлер хәм басқа да материаллар менен танысыў мүмкиншилигин тәмийинлеўге миннетли.

29-статья.

Хәмме ушын хўждан еркинлигине кепиллик бериледи, хәр ким хәр қандай динге исениўге ямаса хеш қайсысына исенбеўге ҳақылы. Диний көз-қарасларды мәжбүрий түрде таңыўға жол қойылмайды.

VIII БАП СΙΑСИЙ ХҰҚЫҚЛАР

30-статья.

Қарақалпақстан Республикасының пухаралары жәмийеттиң хәм мәмлекеттиң ислерин басқарыўға тиккелей, сондай-ақ өзлериниң ўәкиллери арқалы қатнасыў ҳуқықына ийе. Бундай қатнасыў өзін-өзи басқарыў, референдумлар өткерийў хәм мәмлекетлик уйымларды демократиялық түрде қәлиплестирийў арқалы әмелге асырылады.

31-статья.

Пухаралар өзлеринің жәмийетлик белсендилигин митинглер, жыйналыслар хәм демонстрациялар түрінде Қарақалпақстан Республикасының ыызамларына муўапық әмелге асыруў хуқықына ийе.

Хәкимият уйымлары тек ғана қәуипсизлик себеплерге бола усы илажларды тоқтатыў ямаса олардың өткерилиўине тыйым салыў хуқықына ийе.

32-статья.

Қарақалпақстан Республикасының пухаралары кәсиплик аўқамларға, сиясий партияларға хәм басқа да жәмийетлик бирлеспелерге бирлесіў, ғалаба хәрекетлерге қатнасыў хуқықына ийе.

Сиясий партияларда, жәмийетлик бирлеспелерде, ғалаба хәрекетлерде, сондай-ақ хәкимияттың ўәкилликли уйымларында оппозициялық азшылықты қурайтуғын адамлардың хуқықларын, еркинликлерин хәм қәдир-қымбатын ҳеш ким кемсите алмайды.

33-статья.

Хәр бир адам өз алдына, сондай-ақ басқа адамлар менен бирлесип, тийисли мәмлекетлик уйымларға, мекемелерге ямаса халық ўәкиллерине арзалар бериў, усыныслар көрсетиў хәм шағымлар етиў хуқықына ийе.

Арзалар, усыныслар ямаса шағымлар ыызам менен белгиленген тәртипте хәм мүддетлерде қарап шығылыўы тийис.

IX БАП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ХӘМ СОЦИАЛЛЫҚ ХУҚЫҚЛАР

34-статья.

Хәр бир адам меншик хуқықына ийе. Банк аманатларының сыр сақланыўына хәм мийраслылық хуқықына ыызам менен кепиллик бериледи.

35-статья.

Хәр бир адам мийнет етиў, жумысты еркин таңлап алыў, әдил мийнет жағдайларында ислеў хәм ыызамда көрсетилген тәртипте жумыссызлықтан қорғаныў хуқықына ийе.

Судтың ҳукими менен тайынланған жазаны өтеў тәртибинен ямаса ыызамда көрсетилген тәртиптен басқа жағдайларда мәжбурий мийнет қадаған етиледі.

36-статья.

Жалланып ислеўши адамлар ҳақы төленетуғын дем алыс хуқықына ийе болады. Жумыс ўақтының, ҳақы төленетуғын мийнет дем алысының мүддети ыызам менен белгиленеди.

37-статья.

Хәр бир адам қартайғанда, мийнет етиў уқыбынан айырылғанда, сондай-ақ асыраўшысынан айырылғанда хәм ыызам менен нәзерде тутылған басқа да жағдайларда социаллық жақтан тәмийинлениў хуқықына ийе.

Пенсиялар, напакалар, социаллық жәрдемнің басқа да түрлери ресмий түрде белгиленген күнелтиў зәрүрлигиниң ең кем муғдарынан аз болыўы мүмкин емес.

38-статья.

Хәр бир адам қәнигели медициналық хызметтен пайдаланыў хуқықына ийе.

39-статья.

Хәр бир адам билим алыў хуқықына ийе.

Бийпул улыўма билим алыўға мәмлекет тәрәпинен кепиллик бериледи. Мектеп иси мәмлекеттиң бақлаўында болады.

40-статья.

Хәр бир адамға илимий хәм техникалық дәретиўшилиқ еркинлиги, мәденияттың жетискенликлеринен пайдаланыў хуқықына кепиллик бериледи.

Мәмлекет жәмийеттиң мәдений, илимий хәм техникалық раўажланыўына ғамхорлық етеди.

Х БАП АДАМ ХУҚЫҚЛАРЫНЫҢ ХӘМ ЕРКИНЛИКЛЕРИНИҢ КЕПИЛЛИКЛЕРИ**41-статья.**

Мәмлекет пухаралардың Конституция хәм ызамлар менен бекитилген хуқықларын және еркинликлерин тәмийинлейди.

42-статья.

Хәр бир адамға өзиниң хуқықлары менен еркинликлерин суд арқалы қорғаў, мәмлекетлик уйымлардың, лаўазымлы адамлардың, жәмийетлик бирлеспелердиң ызамсыз хәрәкетлери жөнинде судқа шағым етиў хуқықына кепиллик бериледи.

43-статья.

Жас өспиримлердиң, мийнетке жарамсыз хәм жалғыз баслы қартайған адамлардың хуқықлары мәмлекет тәрәпинен қорғалады.

44-статья.

Хаял-қызлар хәм ер адамлар теңдей хуқықларға ийе.

ХІ БАП ПУХАРАЛАРДЫҢ МИННЕТЛЕРИ**45-статья.**

Барлық пухаралар өзлерине Конституцияда бекитилген миннетлерди атқарады.

46-статья.

Пухаралар Конституцияны хәм ызамларды сақлаўға, басқа адамлардың хуқықларын, еркинликлерин, ар-намысын хәм қәдир-қымбатын хұрметлеўге миннетли.

47-статья.

Қарақалпақстан халқының тарийхый, руўхый хәм мәдений мийрасларын сақлаўға миннетли.

Мәденият естеликлери мәмлекет тәрәпинен қорғалады.

48-статья.

Пухаралар қоршап турған тәбийи орталыққа итиятлы қатнас жасаўға миннетли.

49-статья.

Пухаралар ызам менен белгиленген салықларды хәм жергиликли жыйымларды төлеўге миннетли.

50-статья.

Өзбекстан Республикасын ҳәм Қарақалпақстан Республикасын қорғаў — Қарақалпақстан Республикасының ҳәр бир пухарасының миннети. Пухаралар ызамда белгиленген тәртипте әскерий ямаса альтернативалы хызметти өтеўге миннетли.

ҮШИНШИ БӨЛИМ ЖӘМИЙЕТ ХӘМ АДАМ

ХІІ БАП ЖӘМИЙЕТТИҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ

51-статья.

Базар қатнасықтарын раўажландырыўға бағдарланған Қарақалпақстан экономикасының тийкарын меншиктің хәр қыйлы түрлери курайды. Мәмлекет тутыныўшы ҳуқықларының артықмашлығын есапқа алып, экономикалық хызметке, исбилерменликке, мийнет еркинлигине, меншиктің барлық түрлериниң тең ҳуқықлылығына және олардың ҳуқықый жақтан қорғалыўына кепиллик береді.

Басқа да меншик түрлери менен бир қатарда жекке меншикке қол қатылмайды хәм оны мәмлекет қорғайды. Меншик ийеси оннан тек ызада нәзерде тутылған жағдайларда хәм тәртипте ғана айырылыўы мүмкин.

52-статья.

Меншик ийеси өзине тийисли мүликке өз ықтырынша ийелик етеди, пайдаланады хәм бийлик етеди. Мүликти пайдаланыў экологиялық орталыққа зәлел келтирмеўи, пухаралардың, юридикалық тәреплердиң хәм мәмлекеттиң ҳуқықтарын және ыза менен қорғалатуғын мәплерин бузбаўы тийис.

53-статья.

Жер, оның қазылма байлықлары, суўлар, өсимлик хәм хайўанат дүньясы және басқа да тәбийи қорлар улыўма миллий байлық болып табылады, олардан ақылға уғрас пайдаланыў тийисли хәм олар мәмлекет тәрепинен қорғалады.

ХІІІ БАП ЖӘМИЙЕТЛИК БИРЛЕСПЕЛЕР

54-статья.

Қарақалпақстан Республикасында ыза менен белгиленген тәртипте дизимге алынған кәсиплик аўқамлар, сиясий партиялар, илимпазлар жәмийетлери, хаял-қызлар шөлкемлери, ветеранлар хәм жаслар шөлкемлери, дәретиўши аўқамлар, ғалабалық хәрекетлер хәм пухаралардың басқа да бирлеспелери жәмийетлик бирлеспелер деп танылады.

55-статья.

Конституциялық дүзимди күш пенен өзгертиўди махсет етип қойған, Республиканың суверенитетине, пүтинлигине хәм қәўипсизлигине, оның пухараларының конституциялық ҳуқықтарына хәм еркинликлерине қарсы хәрекет ететуғын, урысты, социаллық, миллий, расалық хәм диний өшпенликти нәсиятлайтуғын, халықтың ден саўлығына хәм әдеп-иқрамлылығына қол қататуғын сиясий партиялар, басқа да жәмийетлик бирлеспелер, сондай-ақ әскерийлестирилген бирлеспелер, миллий хәм диний белгилери бойынша сиясий партиялар дүзиў хәм олардың жұмыс ислеўи қадаған етиледі.

Астыртын жәмийетлер хәм бирлеспелер дүзиў қадаған етиледі.

56-статья.

Мәмлекет жәмийетлик бирлеспелердің хуқықлары менен ызамлы мәплеринің сақланыўын тәмийинлейди, олардың жәмийетлик турмысқа қатнасыўы ушын теңдей хуқық мүмкиншиликлерин дүзеди.

Мәмлекетлик уйымлардың хәм лаўазымлы адамлардың жумысына жәмийетлик бирлеспелердің араласыўына, сондай-ақ жәмийетлик бирлеспелердің жумысына мәмлекетлик уйымлардың хәм лаўазымлы адамлардың араласыўына да жол қойылмайды.

57-статья.

Кәсиплик аўқамлар хызметкерлердің социаллық-экономикалық хуқықларын хәм мәплерин гөзлейди және қорғайды. Кәсиплик шөлкемлерге ағзалық ыхтиярлы болады.

58-статья.

Сиясий партиялар хәр қыйлы социаллық қатламлардың хәм топарлардың сиясий еркин билдиреди және өзлеринің демократиялық жол менен сайланған ўәкиллери арқалы мәмлекетлик ҳәкимиятты дүзиўге қатнасады. Сиясий партиялар өз жумысын қаржы менен тәмийинлеў дереклери ҳаққында белгиленген тәртипте Жоқарғы Кеңеске ямаса ол ўәкиллик берген уйымға ашық есап бериўи шәрт.

59-статья.

Диний шөлкемлер хәм бирлеспелер мәмлекеттен ажыратылған хәм ызам алдында тең. Мәмлекет диний бирлеспелердің жумысына араласпайды.

60-статья.

Жәмийетлик бирлеспелерди тарқатыў, олардың жумысына тыйым салыў ямаса шеклеў тек судтың шешими тийкарында әмелге асырылады.

XIV БАП ШАҢАРАҚ

61-статья.

Шаңарақ жәмийеттиң тийкарғы буўыны болып табылады хәм жәмийет және мәмлекет тәрәпинен қорғалыў хуқықына ийе.

Неке тәрәплердің еркин келисимине хәм тең хуқықлылығына тийкарланған.

62-статья.

Ата-аналар балаларын ержетіўге дейин сақлаўға, тәрбиялаўға миннетли.

Мәмлекет хәм жәмийет жетим балалардың хәм ата-аналардың қәўендерлигинен айырылған балалардың сақланыўын, тәрбияланыўын хәм олардың билим алыўын тәмийинлейди, олар жөнинде қайырқомлық жумысларын хошаметлейди.

63-статья.

Балалар ата-аналарының шығысына хәм пухаралық ҳалатына қарамастан ызам алдында тең.

Аналық хәм балалық мәмлекет тәрәпинен қорғалады.

64-статья.

Ержеткен, мийнетке жарамлы балалар өзлеринің ата-аналарына ғамхорлық көрсетиўге миннетли.

XV БАП ҒАЛАБА ХАБАР ҚУРАЛЛАРЫ

65-статья.

Ғалаба хабар қураллары еркін хәм ызамға муўапық ҳәрекет етеди. Олар мәлимлемениң дурыслығы ушын белгиленген тәртіпте жуўап береді.

Цензураға жол қойылмайды.

ТӨРТИНШИ БӨЛИМ ХӘКИМШИЛИК-АЙМАҚЛЫҚ ДҮЗИЛИС

ХVІ БАП ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХӘКИМШИЛИК-АЙМАҚЛЫҚ ДҮЗИЛИСИ

66-статья.

Қарақалпақстан Республикасы — районлардан, қалалардан, поселкалардан, аўыллардан ибарат.

67-статья.

Районларды хәм қалаларды дүзиў хәм сапластырыў, сондай-ақ олардың шегараларын өзгертиў Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрәпинен әмелге асырылады.

БЕСИНШИ БӨЛИМ МӘМЛЕКЕТЛИК ХӘКИМИЯТТЫ ШӨЛЖЕМЛЕСТИРИҮ

ХVII БАП ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ

68-статья.

Нызам шығарыу хәкимиятын әмелге асыратуғын Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңеси жоқары мәмлекетлик хәкимият уйымы болып табылады.

69-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси — аймақлық сайлау округлеринен көп партиялық тийкарында 5 жыллық мүддетке сайланатуғын депутатлардан ибарат.

Сайлау күнине 25 жасқа толған Қарақалпақстан Республикасы пухаралары Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайланыу хуқықына ийе. Депутатлыққа кандидатларға қойылатуғын талаптар нызам менен белгиленеди.

70-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің айрықша ўәкилликлерине төмендегилер тийисли:

- 1) Қарақалпақстан Республикасының Конституциясын қабыл етиў, оған өзгерислер хәм қосымшалар киргизиў;
- 2) Қарақалпақстан Республикасының ызамларын қабыл етиў, оларға өзгерислер хәм қосымшалар киргизиў, Қарақалпақстан Республикасының ызамларына түсиник бериў;
- 3) Экономикалық хәм социаллық раўажланыўдың мәмлекетлик стратегиялық программаларын қабыл етиў;
- 4) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің Баслығы хәм оның орынбасарын сайлаў;
- 5) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің Президиумын дүзиў;
- 6) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі Баслығының усыныўы бойынша Өзбекстан Республикасы Президентиниң келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің Баслығын тайынлаў хәм лаўазымынан босатыў;
- 7) Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі Баслығының орынбасарлары хәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің ағзалары лаўазымына тайынлаў хәм босатыў, Қарақалпақстан Республикасының министрликлерин, мәмлекетлик комитетлерин хәм басқа да мәмлекетлик басқарыў уйымларын дүзиў хәм сапластырыў;
- 8) Қарақалпақстан Республикасының Конституциялық бақлаў комитетин, Қарақалпақстан Республикасының Пухаралық ислер бойынша Жоқарғы судын, Қарақалпақстан Республикасының Жынаят ислери бойынша Жоқарғы судын, Қарақалпақстан Республикасының Хожалық судын сайлаў;
- 9) Пухаралық хәм жынаят ислери бойынша районлараралық, районлық, қалалық судларының судьяларын тайынлаў хәм лаўазымынан босатыў;
- 10) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі Президиумының усынысы бойынша Өзбекстан Республикасы Бас прокурорының келисими менен, Қарақалпақстан Республикасы Прокурорын тайынлаў хәм лаўазымынан босатыў;
- 11) Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитетиниң баслығын тайынлаў хәм лаўазымынан босатыў;
- 12) Халық депутатлары жергиликли Кеңеслериниң шешимлерин тоқтатып қойыў хәм бийкарлаў;
- 13) Хәкимшилик-аймақлық дүзилис мәселелерин ызамлар менен ретлестириў;
- 14) Республикалық хәм жергиликли мәмлекетлик хәкимият уйымларының системасын хәм ўәкилликлерин белгилеў;
- 15) Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің усынысы менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик бюджетин тастыйықлаў хәм оның орынланыўы бойынша есапларын тастыйықлаў;
- 16) Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықларын хәм хұрметли атақларын шөлкемлестириў;
- 17) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине хәм жергиликли ўәкилликли уйымларға сайлаўлар белгилеў; Орайлық сайлаў комиссиясын дүзиў;

18) Өзбекстан Республикасының жоқары мәмлекетлик ҳәкимият хәм басқарыў уйымлары актлериниң Өзбекстан Республикасы Конституциясына муўапықлығы ҳаққында Өзбекстан Республикасы Конституциялық судына усыныслар бериў;

19) Усы Конституцияда нәзерде тутылған басқа да ўәкилликлерди әмелге асырыў.

71-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жумысы Қарақалпақстан Республикасы Конституциясында хәм Жоқарғы Кеңесиниң Регламентинде белгиленген тәртипте әмелге асырылады.

72-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң мәжлиси жумысына барлық депутатлардың улыўма санының кеминде үштен екиси қатнасса толық ҳуқықлы болып табылады.

73-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң хәм оның уйымларының мәжлислерине Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы хәм оның орынбасарлары, министрлер, мәмлекетлик комитетлердиң баслықлары, басқа да мәмлекетлик басқарыў уйымларының басшылары, Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң баслығы, Қарақалпақстан Республикасы Пухаралық ислер бойынша Жоқарғы судының баслығы, Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жоқарғы судының баслығы, Қарақалпақстан Республикасы Хожалық судының баслығы, Қарақалпақстан Республикасы Прокуроры қатнасыўы мүмкин.

74-статья.

Өзиниң ўәкиллик мүддети питкеннен кейин Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси жаңа шақырық Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жумысы басланғанға шекем өз жумысын даўам еттиреди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң сайлаўлардан кейинги биринши мәжлиси Орайлық сайлаў комиссиясы тәрәпинен сайлаўлардан кейин еки айдан кешиктирилмей шақырылады.

75-статья.

Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесинде ызам шығарыў басламасын көтерип шығыў ҳуқықы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатларына, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесине, Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетине, Қарақалпақстан Республикасы Пухаралық ислер бойынша Жоқарғы судына, Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жоқарғы судына, Қарақалпақстан Республикасы Хожалық судына, Қарақалпақстан Республикасы Прокурорына тийисли.

76-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ызамлар, қарарлар хәм басқа да актлер қабыл етеди. Ызамды қабыл етиў ушын Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң барлық депутатларының көпшилиқ даўысы талап етиледи.

Қарақалпақстан Республикасының ызамларын хәм Жоқарғы Кеңесиниң басқа да нормативлик актлерин баспа сөзде жәриялаў оларды қолланыўдың миннетли шәрти болып табылады.

77-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі нызам жойбарларын таярлау жұмысын жүргізіу, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің талқылауына ұсынылатуғын мәселелерди алдын ала қарап шығыу хәм таярлау, нызамлардың хәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің басқа да шешімлерінің орынланыуын қадағалау үшін депутатлар арасынан комитетлер хәм комиссиялар сайлайды.

Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесі зәрүр жағдайларда турақлы ямаса ўақытша депутатлық, тексеріу хәм басқа да комиссиялар дүзеди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі комитетлері хәм комиссияларының ўәкилликлері хәм жұмыс тәртібі нызам менен белгиленеди.

78-статья.

Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесі депутатларының депутатлық жұмысы менен байланыслы қәрежетлері белгиленген тәртіпте өтеледи. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінде хәм оның ұйымларында турақлы тийкарда ислеитүғын депутатлар өз ўәкилликлері дәўирінде ҳақы төленетүғын басқа бир лаўазымды ийелеўи, исбилерменлик жұмыс пенен шуғылланыўи мүмкин емес.

79-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің депутаты қол қатылмаслық ҳуқықынан пайдаланады. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің келисимисиз ол жынайы жуўапкершиликке тартылыўи, қамаўға алыныўи ямаса оған суд тәртібинде берилетүғын ҳәкимшилик жаза шаралары қолланылыўи мүмкин емес.

XVIII БАП ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСІНІҢ БАСЛЫҒЫ

80-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің Баслығы Қарақалпақстан Республикасының ең жоқары лаўазымлы адамы болып табылады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің Баслығы Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесі тәрәпинен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің депутатларының арасынан жасырын даўыс беріу жолы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің ўәкиллиги мүддетине хәм қатарына еки мүддеттен асырылмастан сайланады.

81-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің Баслығы:

- 1) Қарақалпақстан Республикасының жоқары нызам шығарыў ҳәм атқарыў ҳәкимият уйымларының өз-ара байланыслы ҳәрекет етиўин тәмийинлейди;
- 2) Республикадағы жағдай ҳаққында ҳәм басқа да әҳмийетли мәселелер бойынша Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесине баянатлар усынады;
- 3) Өзбекстан Республикасының нызамларын ҳәм Олий Мажлисиниң басқа да шешимлерин, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманларын ҳәм басқа да актлерин турмысқа асырыўды шөлкемлестиреди; Қарақалпақстан Республикасы нызамларының ҳәм Жоқарғы Кеңес қарарларының орынланыўын қадағалаўды шөлкемлестиреди;
- 4) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине Жоқарғы Кеңес Баслығының орынбасарын, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитетлери ҳәм комиссияларының баслықларын сайлаў ушын кандидатуралар усынады;
- 5) Өзбекстан Республикасы Президентиниң келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы лаўазымына кандидатура усынады;
- 6) Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының усыныўы бойынша районлық ҳәм қалалық ҳәкимлерди, кейин ала тийисли халық депутатлары Кеңеслериниң тастыйықлаўы менен тайынлайды ҳәм лаўазымынан босатады;
- 7) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине Жоқарғы Кеңес Президиумының келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң баслығы ҳәм ағзалары лаўазымына кандидатураларды усынады;
- 8) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине Өзбекстан Республикасы Президентиниң келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Пухаралық ислер бойынша Жоқарғы судының баслығы ҳәм судьялары, Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жоқарғы судының баслығы ҳәм судьялары, Қарақалпақстан Республикасы Хожалық судының баслығы ҳәм судьялары, сондай-ақ пухаралық ҳәм жынаят ислери бойынша районлараралық, районлық ҳәм қалалық судлардың судьялары лаўазымларына кандидатуралар усынады;
- 9) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине Жоқарғы Кеңес Президиумының келисими менен Қарақалпақстан Республикасы Тәбиятты қорғаў бойынша мәмлекетлик комитетиниң баслығы лаўазымына кандидатура усынады;
- 10) Жоқарғы Кеңестиң қарап шығыўына усынылатуғын мәселелерди таярлаўға улыўма басшылықты әмелге асырады. Жоқарғы Кеңестиң мәжлисин шақырады, комитетлер ҳәм комиссиялар баслықлары менен бирликте оның күн тәртибине усыныслар қәлиплестиреди;
- 11) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ҳәм оның Президиумының жумысын шөлкемлестиреди, оның мәжлистерине басшылық етеди, Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңеси ҳәм оның Президиумы тәрпинен қабыл етилген Қарақалпақстан Республикасының нызамлары ҳәм басқа да актлерине қол қояды, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитетлери ҳәм комиссияларының жумысын бағдарлайды ҳәм байланыстырады;
- 12) Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықларына ҳәм Қарақалпақстан Республикасының хұрметли атакларына усынады;

13) Судланған пухараларды әпиұ етиұ ҳаққында мәселе қозғайды;

14) Нызам жойбарларының ҳәм мәмлекетлик турмыстың басқа да әҳмийетли мәселелериниң халықлық додаланыўын шөлкемлестиреди;

15) Хәрекеттеги нызамлар менен нәзерде тутылған басқа да ўәкилликлерди әмелге асырады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы өз ўәкилликлерине тийисли мәселелерди Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарап шығыўына усыныў ҳуқықына ийе.

82-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы өз ўәкилликлерине тийисли мәселелер бойынша бийлик қабыл етеди.

83-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Қарақалпақстан Республикасы Конституциясын ҳәм нызамларын бузған жағдайда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрәпинен шақыртып алыныўы мүмкин.

Шақыртып алыў ҳаққындағы шешим Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлаў комитетиниң жуўмағын есапқа алып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатларының үштен бир бөлегиниң басламасы бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатларының улыўма санының кеминде үштен екисиниң көпшилиқ даўысы менен қабыл етиледі.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы өз ўәкиллигин жекке арзасы бойынша, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси дүзген Мәмлекетлик медициналық комиссиясының жуўмағы менен тастыйықланған ден саўлығының жағдайы бойынша өз миннетлерин орынлай алмаса, тоқтатыўы мүмкин. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының ўәкиллигин тоқтатыў ҳаққындағы шешим Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатларының улыўма санының көпшилиқ даўысы менен қабылланады.

Бундай жағдайларда 10 күн ишинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жаңа Баслығын сайлаў өткериледи.

ХІХ БАП ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ПРЕЗИДИУМЫ

84-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жумысын шөлкемлестириў ҳәм басқа да ўәкилликлерин әмелге асырыў ушын, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы дүзиледи.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының курамына Жоқарғы Кеңес Баслығы, оның орынбасары, Жоқарғы Кеңестің комитетлери ҳәм комиссияларының баслықлары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиндеги партиялық топарлардың басшылары киреди.

85-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің Президиумы:

- 1) Жоқарғы Кеңес сессиясының күн тәртіби хәм жумыс тәртіби бойынша усыныслар таярлайды;
- 2) Жоқарғы Кеңес комитетлери хәм комиссияларының жүргизип атырған жумысы ҳаққында билдириўлерин хәм Қарақалпақстан Республикасы ызамларының хәм Жоқарғы Кеңестин шешимлериниң орынланыўы бойынша мәлимлемелерин тыңлайды;
- 3) Ызам жойбарлары бойынша жумыстың жобаластырылыўын шөлкемлестиреди;
- 4) Жоқарғы Кеңес Баслығының усынысы менен ызам жойбарларын хәм басқа да ҳужжетлерди алдын ала қарап шығады;
- 5) Жоқарғы Кеңестин сессиясында депутатлардың билдирген усыныс хәм пикирлерин талқылайды хәм олар бойынша тийисли шешимлер қабыл етеди;
- 6) Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлайды хәм Қарақалпақстан Республикасының ҳүрметли атақларын береди;
- 7) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң сессиялары аралығындағы дәўирде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының усыныўы менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарларын және Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң ағзаларын тайынлайды хәм лаўазымынан босатады, Қарақалпақстан Республикасы министрликлерин, мәмлекетлик комитетлерин хәм басқа да мәмлекетлик басқарыў уйымларын дүзеди хәм сапластырады, кейин ала бул мәселелер бойынша қарарды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң тастыйықлаўына усынады;
- 8) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине Өзбекстан Республикасы Бас прокурорының келисими менен Қарақалпақстан Республикасының Прокуроры лаўазымына кандидатура усынады;
- 9) Сессиялар аралығындағы дәўирде Жоқарғы Кеңес депутатын ызам менен белгиленген жағдайда хәм тәртипте жуўапкершиликке тартыўға, сондай-ақ жумыс бериўшиниң басламасы бойынша оның менен мийнет шәртнамасын тоқтатыўға келисим береди;
- 10) Жоқарғы Кеңестин жумысына хәм депутатлардың өз ўәкилликлерин нәтийжели әмелге асырыўына байланыслы басқа да мәселелерди қарайды. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы өз ўәкилликлерине тийисли мәселелер бойынша қарарлар шығарады, олар белгиленген тәртипте жәрияланады.

XX БАП ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИ**86-статья.**

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси — Қарақалпақстан Республикасының Хүкимети — Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик ҳәкимиятының жоқары атқарыўшы — басқарыўшы уйымы болып табылады.

87-статья.

Қарақалпақстан Республикасының Министрлер Кеңеси Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңеси тәрәпинен дүзиледи. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси экономиканың нәтийжели ислеўине, социаллық хәм руўхый тараўларға басшылық етиўди, Өзбекстан Республикасы ызамларының хәм Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң басқа да шешимлериниң, Өзбекстан Республикасы Президенти пәрманларының, қарарларының хәм бийликлериниң, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети қарарларының хәм бийликлериниң, Қарақалпақстан Республикасы ызамларының хәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң басқа да шешимлериниң, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумы қарарларының орынланыўын тәмийинлейди. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик басқарыў уйымларының, сондай-ақ районлар хәм қалалар ҳәкимлериниң актлерин тоқтатады, бийкарлайды.

88-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесин Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының усыныўы бойынша Өзбекстан Республикасы Президентиниң келисими менен Жоқарғы Кеңес тәрәпинен тайынланатуғын Баслық басқарады.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы лаўазымы бойынша Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қурамына киреди.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы:

- 1) Хүкіметтиң жумысына басшылық етеди хәм оның өз ўәкилликлерин нәтийжели әмелге асырыўы ушын илажлар қабыл етеди;
- 2) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, ал сессиялар аралығындағы дәўирде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумына Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарларын хәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң ағзаларын тайынлаў хәм лаўазымынан босатыў ҳаққында кандидатуралар усынады;
- 3) Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары арасында ўазыйпаларды бөлистиредди хәм кейин ала оны Министрлер Кеңесиниң Президиумында тастыйықлатады;
- 4) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, ал сессиялар аралығындағы дәўирде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумына Қарақалпақстан Республикасының министрликлерин, мәмлекетлик комитетлерин хәм басқа да мәмлекетлик басқарыў уйымларын дүзиў хәм сапластырыў ҳаққында усыныслар бередди;
- 5) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығына районлар хәм қалалар ҳәкімлерин тайынлаў хәм лаўазымынан босатыў ҳаққында кандидатуралар усынады;
- 6) Министрлер Кеңеси хәм оның Президиумының мәжлислерине басшылық етеди;
- 7) Министрлер Кеңесиниң жумысында коллегиялықты тәмийинлейди;
- 8) Министрлер Кеңеси хәм оның Президиумының мәжлисинде қаралыўды талап етпейтуғын, мәмлекетлик хәм хожалық басқарыўының айырым мәселелери бойынша шешимлер қабыл етеди;
- 9) Өз ўәкиллиги шегинде ызам тәрәпинен белгиленген басқа да ўәкилликлерди әмелге асырады.

89-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинің алдында жуапкерли және оған есап береді.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси өз жумысы ҳақында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинің алдында ҳәр жылы кемине бир рет есап береді.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жаңадан сайланған Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси алдында өз ўәкилликлерин тоқтатады.

90-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Өзбекстан Республикасы ызамлары ҳәм Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң басқа да шешимлери, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманлары, қарарлары ҳәм бийликлери, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарарлары ҳәм бийликлери, Қарақалпақстан Республикасының ызамлары ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң басқа да шешимлери, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарарлары тийкарында және оларды орынлай отырып, Қарақалпақстан Республикасының пүткил аймағында орынланыўы шәртли болған қарарлар менен бийликлер шығарады.

91-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң ўәкилликлери, оның жумыс тәртиби, Қарақалпақстан Республикасының басқа да мәмлекетлик уйымлары менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң мүнәсибетлери Қарақалпақстан Республикасының ызамы менен белгиленеди.

XXI БАП ЖЕРГИЛИКЛИ МӘМЛЕКЕТЛИК ХӘКИМИЯТТЫҢ ТҢКАРЛАРЫ**92-статья.**

Хәкимлер тәрпинен басқарылатуғын халық депутатларының Кеңеслери районлардағы ҳәм қалалардағы (районлық бағыныўдағы қалалардан басқа) мәмлекеттиң ҳәм пухаралардың мәплерине тийкарлана отырып, өз ўәкиллигине тийисли мәселелерди шешетуғын ўәкилликли хәкимият уйымлары болып табылады.

93-статья.

Жергиликли хәкимият уйымларының бийлигине төмендеги мәселелер тийисли:

Ызамлылықты, ҳуқық тәртибин ҳәм пухаралардың қәўипсизлигин тәмийинлеў;

Аймақларды экономикалық, социаллық ҳәм мәдений жақтан раўажландырыў мәселелери;

Жергиликли бюджетти дүзиў ҳәм орынлаў, жергиликли салықларды, жыйымларды белгилеў, бюджеттен тыс хорларды дүзиў;

Жергиликли коммуналлық хожалыққа басшылық етиў;

Қоршап турған орталықты қорғаў пухаралық ҳалат актлерин дизимге алыўды тәмийинлеў;

Қарақалпақстан Республикасының Конституциясына ҳәм ызамларына қайшы келмейтуғын нормативлик актлерди қабыл етиў ҳәм басқа да ўәкилликлерди әмелге асырыў.

94-статья.

Жергиликли ҳәкимият уйымлары Өзбекстан Республикасының ызамларын, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң басқа да шешимлерин, Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманларын, қарарларын ҳәм бийликлерин, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарарларын ҳәм бийликлерин, Қарақалпақстан Республикасының ызамларын ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң басқа да шешимлерин, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының қарарларын, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң қарарларын ҳәм бийликлерин турмысқа асырады, республикалық ҳәм жергиликли әҳмийетли мәселелерди додалаўға қатнасады.

Жоқары уйымлардың өз ўәкилликлери шегинде қабыл еткен шешимлери төменги уйымлардың орынланыўы ушын миннетли.

Халық депутатлары Кеңеслериниң ҳәм ҳәкимлердиң, ўәкиллик мүдети — 5 жыл.

95-статья.

Тийисли аймақта районның, қаланың ҳәкими ўәкилликли ҳәм атқарыў ҳәкимиятын басқарады.

96-статья.

Районлардың ҳәм қалалардың ҳәкимлери Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының усыныўы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы тәрәпинен тайынланады, лаўазымынан босатылады ҳәм халық депутатларының тийисли Кеңеслери тәрәпинен тастыйықланады.

Районлық бағыныўдағы қалалардың ҳәкимлери районның ҳәкими тәрәпинен тайынланады ҳәм лаўазымынан босатылады ҳәм халық депутатларының районлық Кеңеси тәрәпинен тастыйықланады.

97-статья.

Районның ҳәм қаланың ҳәкими өз ўәкилликлерин бирден-бир басшылық етиў принципери тийкарында әмелге асырады және өзи басшылық ететуғын уйымлардың шешимлери ҳәм ҳәрекетлери ушын жекке жуўапкерли болады.

Хәкимлердиң ҳәм халық депутатлары жергиликли Кеңеслериниң жумысын шөлкемлестириў, ўәкилликлериниң көлеми ҳәм халық депутатлары жергиликли Кеңеслерин сайлаў тәртиби ызам менен тәртиплестириледи.

98-статья.

Хәким өзине берилген ўәкилликлер шегинде тийисли аймақтағы барлық кәрханалардың, мекемелердиң, шөлкемлердиң, бирлеспелердиң, сондай-ақ лаўазымлы адамлардың ҳәм пухаралардың орынлаўы ушын миннетли болған шешимлер қабыл етеди.

99-статья.

Поселкаларда, аўылларда, сондай-ақ қалалардың мекән Кеңеслеринде баслықты (ақсақалды) ҳәм оның кеңесгөйлерин 2,5 жылға сайлайтуғын пухаралар жыйынлары жергиликли өзин-өзи басқарыў уйымлары болып табылады.

Жергиликли өзин-өзи басқарыў уйымларын сайлаў тәртиби, олардың жумысын шөлкемлестириў ҳәм ўәкилликлериниң көлеми ызам менен тәртиплестириледи.

XXII БАП ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СУД ХӘКИМИЯТЫ

100-статья.

Қарақалпақстан Республикасы суд хәкимияты нызам шығарыў ҳәм атқарыў хәкимиятларынан, сиясий партиялардан, басқа да жәмийетлик бирлеспелерден бийғәрез ислейди.

101-статья.

Қарақалпақстан Республикасының суд системасы 5 жыллық мүддетке сайланатуғын Қарақалпақстан Республикасының Пухаралық ислер бойынша Жоқарғы судынан, Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жоқарғы судынан, Қарақалпақстан Республикасының Хожалық Судынан, усы мүддетке тайынланатуғын пухаралық ҳәм жынаят ислери бойынша районлараралық, районлық ҳәм қалалық судлардан ибарат.

Судлардың жумыс тәртиби ҳәм оларды шөлкемлестириў нызам менен белгиленеди.

Айрықша судларды дүзиўге жол қойылмайды.

102-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Пухаралық ислер бойынша Жоқарғы суды пухаралық суд ислерин жүргизиў саласында жоқары суд хәкимияты уйымы болып табылады және пухаралық ислер бойынша районлараралық судлардың жумысын суд тәртибинде бақлаў ҳуқықына ийе.

103-статья.

Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жоқарғы суды жынайы ҳәм хәкимшилиқ суд ислерин жүргизиў саласында жоқары суд хәкимияты уйымы болып табылады және жынаят ислери бойынша районлық, қалалық судларының жумысын суд тәртибинде бақлаў ҳуқықына ийе.

104-статья.

Экономикалық салада ҳәм оны басқарыўдың барысында ҳәр қыйлы меншиқ түрлерине тийкарланған кәрханалар, мекемелер, шөлкемлер сондай-ақ исбилерменлер арасында жүз берген хожалық даўлары Қарақалпақстан Республикасының Хожалық суды тәрәпинен оның ўәкилликлери шегинде шешиледі.

105-статья.

Судьялар ғәрезсиз болып, нызамға ғана бағынады. Әдил судлаўды әмелге асырыў бойынша судьялардың жумысына ҳәр қандай араласыўға жол қойылмайды ҳәм бул ҳәрекет нызам бойынша жуўапкершиликке алып келеди. Судьяларға қол қатылмаслыққа нызам менен кепиллик бериледи. Судьялар сенатор, мәмлекетлик хәкимияттың ўәкилликли уйымларының депутаты болыўы мүмкин емес.

Судьялар сиясий партиялардың ағзасы болыўы, сиясий ҳәрекетлерге қатнасыўы, сондай-ақ илимий ҳәм педагогикалық жумысларынан тысқары ҳақы төленетуғын басқа бирде бир хызмет түри менен шуғылланыўы мүмкин емес.

Ўәкиллик мүддети питпестен бурын судья нызамда көрсетилген тийкарлар бойынша ғана лаўазымынан босатылыўы мүмкин.

106-статья.

Барлық судларда ислерди қараў ашық өткериледи. Ислерди жабық мәжилисте тыңлаўға нызамда белгиленген жағдайларда ғана жол қойылады.

107-статья.

Суд ҳәкимиятының актлери барлық мәмлекетлик уйымлар, жәмийетлик бирлеспелер, кәрханалар, мекемелер, шөлкемлер, лаўазымлы адамлар ҳәм пухаралар ушын миннетли.

108-статья.

Қарақалпақстан Республикасында суд иси қарақалпақ, өзбек тиллеринде ямаса тийисли орынлардағы халықтың көпшилигиниң тилинде жүргизиледи. Суд жүргизилип атырған тилди билмейтуғын иске қатнасыўшыларға дилмаш арқалы истиң материаллары менен толық танысыў ҳәм суд ҳәрекетлерине қатнасыў және судта ана тилинде сөйлеў ҳуқықы тәмийинленеди.

109-статья.

Айыпланыўшыға қорғаныў ҳуқықы тәмийинленеди. Суд жүргизиўдиң ҳәр қандай басқышында кәсиплик юридикалық жәрдем алыў ҳуқықына кепиллик бериледи. Пухараларға, кәрханаларға, шөлкемлерге ҳәм мекемелерге юридикалық жәрдем көрсетиў ушын адвокатура ҳәрекет етеди.

Адвокатураны дүзиў ҳәм оның жумыс тәртиби ызам менен белгиленеди.

XXIII БАП САЙЛАҰ СИСТЕМАСЫ

110-статья.

Қарақалпақстан Республикасының пухаралары ўәкилликли уйымларға сайлаў ҳәм сайланыў ҳуқықына ийе. Ҳәр бир сайлаўшы бир даўысқа ийе. Даўыс бериў ҳуқықы, теңлик ҳәм ерк-ықрар билдириў еркинлигине ызам менен кепиллик бериледи.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, районлық, қалалық, мәмлекетлик ҳәкимияттың ўәкилликли уйымларына сайлаўлар тийислисинше олардың конституциялық ўәкиллик мүддети питкен жылда — декабрь айы үшінши он күнлигиниң биринши екшембисине өткизиледи. Сайлаўлар улыўма, тең ҳәм тиккелей сайлаў ҳуқықы тийкарында жасырын даўыс бериў жолы менен өткериледи.

Қарақалпақстан Республикасының он сегиз жасқа толған пухаралары сайлаў ҳуқықына ийе.

Суд тәрәпинен уқыпсыз деп табылған пухаралар, сондай-ақ суд ҳукими менен еркинен айырыў орынларында сақланып турғанлар сайланыўы мүмкин емес ҳәм сайлаўларға қатнаспайды. Ҳәр қандай басқа жағдайларда пухаралардың сайлаў ҳуқықларын тиккелей ямаса жанапай шеклеўге жол қойылмайды.

Қарақалпақстан Республикасының пухарасы бир ўақыттың өзінде екеўден аслам ўәкилликли уйымларға депутат бола алмайды.

Сайлаўларды өткерий тәртиби ызам менен белгиленеди.

XXIV БАП КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ БАҚЛАҰ

111-статья.

Қарақалпақстан Республикасында Конституциялық бақлаўды Қарақалпақстан Республикасының Конституциялық бақлаў комитети әмелге асырады. Конституциялық бақлаў комитети Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрәпинен сиясат хәм хуқық тараўының қәнигелери арасынан Конституциялық бақлаў комитетиниң баслығы, оның орынбасары хәм комитет ағзалары қурамында сайланады. Конституциялық бақлаў комитетине сайланған адамлардың ўәкиллик мүддети — бес жыл.

Конституциялық бақлаў комитети баслығының, баслығы орынбасарының хәм ағзаларының миннетлерин депутатлық мандат пенен қосып атқарыўға болмайды.

Конституциялық бақлаў комитетине сайланған адамлар бир ўақыттың өзинде актлери комитеттиң бақлаўында болған уйымлардың қурамына кире алмайды.

Конституциялық бақлаў комитетине сайланған адамлар өз миннетлерин атқарыўда ғәрезсиз болады хәм тек Қарақалпақстан Республикасының Конституциясына ғана бағынады.

112-статья.

Қарақалпақстан Республикасының Конституциялық бақлау комитети:

1) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің тапсырмасы менен оған Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесіне қарап шығыуға усынылып атырған Қарақалпақстан Республикасы нызамларының хәм басқа да актлериниң Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына мууапықлығы ҳаққандағы жуўмағын усынады;

2) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі депутатларының кем дегенде бестен бириниң, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі Баслығының усынысы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі тәрәпинен қабыл етилген нызамлардың хәм басқа да актлердиң Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына мууапықлығы ҳаққындағы жуўмағын Жоқарғы Кеңеске усынады;

3) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің тапсырмасы бойынша оған Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі Президиумы қарарларының хәм Жоқарғы Кеңес Баслығы бийликлериниң Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына хәм нызамларына мууапықлығы ҳаққанда жуўмағын усынады;

4) Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің тапсырмасы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі депутатларының кем дегенде бестен бириниң, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесі Баслығының усыныслары бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің қарар хәм бийликлериниң Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына хәм нызамларына мууапықлығы бойынша жуўмағын Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесіне усынады.

Сондай-ақ, Конституциялық бақлау комитети өз басламасы бойынша Қарақалпақстан Республикасы жоқары мәмлекетлик ҳәкимият хәм басқарыу уйымлары актлериниң Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына хәм нызамларына мууапықлығы ҳаққандағы жуўмақларды усыныуға ҳақылы.

Комитеттиң жуўмағы тек Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің барлық депутатларының үштен екисиниң даўысы менен қабылланған Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесінің шешими менен бийкарланыуы мүмкин.

Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлау комитетин шөлкемлестириу хәм оның жұмыс тәртиби Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақлау комитети ҳаққандағы Нызам менен белгиленеди.

XXV БАП ПРОКУРАТУРА**113-статья.**

Қарақалпақстан Республикасының аймағында нызамлардың дурыс хәм бир қыйлы орынланыуын бақлауды Қарақалпақстан Республикасының Прокуроры хәм оған бағынышлы прокурорлар әмелге асырады.

114-статья.

Қарақалпақстан Республикасының Прокуроры Өзбекстан Республикасының Бас Прокуроры менен келисип, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрәпинен тайынланады хәм босатылады.

Районлардың хәм қалалардың прокурорлары Қарақалпақстан Республикасы Прокурорының усыныўы бойынша Өзбекстан Республикасының Бас Прокуроры тәрәпинен тайынланады хәм босатылады.

Қарақалпақстан Республикасы Прокурорының, районлар хәм қалалық прокурорларының ўәкиллик мүддети — бес жыл.

115-статья.

Қарақалпақстан Республикасы прокуратура уйымлары өз ўәкилликлерин хәр қандай мәмлекетлик уйымлардан, жәмийетлик бирлеспелерден хәм лаўазымлы адамлардан бийғәрез, тек ызамға бағыныў менен әмелге асырады.

Прокурорлар өз ўәкилликлери мүддетинде сиясий махсетлерди гөзлеўши сиясий партияларға хәм басқа да жәмийетлик бирлеспелерге ағзалығын тоқтатып турады.

Прокуратура уйымларын дүзиў, олардың ўәкилликлери хәм жумыс тәртиби ызам менен белгиленеди.

116-статья.

Қарақалпақстан Республикасының аймағында жынаятшылыққа қарсы гүресиў бойынша оператив-қыдырыў, тергеў ўазыйпаларын хәм басқа да арнаўлы ўазыйпаларды өз бетинше атқаратуғын жекке, кооперативлик шөлкемлерди, жәмийетлик бирлеспелерди хәм олардың бөлимшелерин дүзиў және олардың ислеўи қадаған етиледи.

Ызамлылықты хәм ҳуқық тәртин, пухаралардың ҳуқықларын хәм еркинликлерин қорғаўда ҳуқық қорғаў уйымларына жәмийетлик бирлеспелер менен пухаралар жәрдем бериўи мүмкин.

XXVI БАП ФИНАНС ХӘМ БЮДЖЕТ**117-статья.**

Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик бюджети республикалық хәм жергиликли бюджетлерди өз ишине алады.

118-статья.

Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик бюджетиниң дәрамат хәм қәрежетлерин республикалық хәм жергиликли бюджетлерге бөлиў Қарақалпақстан Республикасы ызамлары менен белгиленеди.

АЛТЫНШЫ ТАРАҰ КОНСТИТУЦИЯНЫ ӨЗГЕРТІҰ ТӘРТИБИ

119-статья.

Қарақалпақстан Республикасының Конституциясына өзгерислер Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатларының улыўма санының ең кеминде үштен екисиниң көпшилиқ даўысы арқалы қабыл етилген ызамы ямаса Қарақалпақстан Республикасының референдумы менен киргизиледи.

120-статья.

Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңеси Конституцияға өзгерислер киргизиў ҳаққанда ызамды тийисли усыныс болғаннан кейин алты ай даўамында қабыл етиўге ҳақылы. Егер Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңеси Конституцияға өзгерис киргизиў ҳаққандағы усынысты қайтарса, кеминде бир жылдан соң оны қайталаўға болады.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ

1993-жыл 9-апрельде қабыл етилген · 2019-жылғы редакция

www.karakalpakvoice.org

Қарақалпақстан — Суверен Республика · Архивлик хужжет · 2019
